

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1353/25/פ

הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון – ביטול החוק), התשפ"ג–2023
ביטול החוק 1. חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022¹ – בטל.

דבר הסבר

הצעת חוק זו נועדה לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022 שהתקבל בכנסת על אף היותו בלתי חוקתי ופוגע בכבוד האדם ובזכות הבסיסית לחיי משפחה. הצעת חוק זו נועדה לסיים עוול אשר נעשה על ידי מדינת ישראל לאזרחיה הערבים באמצעות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022 השולל את זכותם לחיי משפחה, לאזרח בן הזוג ולקיום חיי זוגיות במדינת ישראל, כבר 18 שנים. קביעת המכסה המקסימלית למתן אשרות שהיה מטעמים הומניטריים היא קביעה לא חוקתית ולא מוסרית. בחוק הנוכחי עוד ישנה חובת התייחסות ל"ביטחון הלאומי של מדינת ישראל", ביטוי שאינו מוסבר ועלול לכלול בו אמתלות מסוגים שונים שאינם מהותיים. בחוק זה מוזכרת היותה של מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, על אף שעומדת בניגוד לערכים הדמוקרטיים והאוניברסליים. החוק הקיים נחקק באופן שפוגע בערבים אזרחי ישראל, ומבקש לשלול מהם זכויות יסוד בגלל זהותם האתנית ושייכותם הלאומית – באופן גורף, באמתלה של סיכון ביטחוני וללא מנגנוני ביקורת מספקים ובדיקה פרטנית שמתבקשת לצורך בחינה מהותית. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3749), על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3750) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/4024), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/104) ועל ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/261). הצעת החוק זהה לפ/25/261 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשפ"ב, עמ' 808.

ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)